



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 בינואר 2026

1927

א' בשבט התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של
עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2026 1040

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "י"א בשבט התשפ"ו (29 בינואר 2026) יבוא "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)".

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרו בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל".

כמו כן, הוכרו על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה – על ידי שר הביטחון ביחס לחלק משטח המדינה ובהמשך – על ידי הממשלה ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. הכרזה זו הוארכה מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תוך צמצום תחולתה הגאוגרפית כשהדבר התאפשר. ההכרזה האמורה פקעה ביום ו' בחשוון התשפ"ו (28 באוקטובר 2025), בעקבות הפסקת האש ברצועת עזה.

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כהגדרתן בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור מורכבת וחריגה, ויש לה מאפיינים ייחודיים שטרם נודע כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך הלחימה; היא נוגעת לעשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; יש מספר גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים הוא עצום; היקף הראיות הוא עצום; החקירה התנהלה תחילה בזמן לחימה קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, ונוסף על כך חלק מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לאיסוף ראיות. גם כיום החקירה מתנהלת במקביל ללחימה ולקריבות הנמשכים בשטח רצועת עזה.

לצורך כך, הוקם במשטרת ישראל צוות חקירה ארצי מיוחד, אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

נוסף על כך, אירועי הלחימה המתמשכים בחבל עזה נגד ארגוני הטרור, אשר חלק מהעצורים האמורים

ההסדר הקיים בחוק המעצרים מאפשר מניעת פגישה עם עורך דין לחשוד בעבירת ביטחון כהגדרתו בחוק האמור לתקופה של עד 21 ימים. כמה שבועות אחרי תחילת המלחמה, לנוכח העובדה שהתקופות המרביות המנויות בחוק המעצרים למניעת מפגש של עצור בעבירת ביטחון עם עורך דין עמדו לפוג, ושמצב החירום חייב את המשך מניעת המפגש כאמור, כפי שפורט לעיל, ומכיוון שמגבלת הזמן לא אפשרה לחוקק הסדר לעניין זה בכנסת, הותקנו ביום ט' בחשוון התשפ"ד (24 באוקטובר 2023) תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום).

תקנות שעת החירום קובעות הסדר חריג, החל על עצורים החשודים בעבירת ביטחון, כהגדרתה בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים, אשר נעברה במסגרת המלחמה בעזה או במהלך המתקפה של כ"ד בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

לגבי עצורים אלה נקבע בתקנות שעת החירום כי לא יחולו ההוראות לעניין פרקי הזמן המותרים לדחיית פגישה עם עורך דין, הקבועות בסעיף 35(א) ו-(ד) לחוק המעצרים ובתקנה 2(א) ו-(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (דחיית פגישה עם עצור בעבירות ביטחון עם עורך דין), התשנ"ז-1997. חלק זאת, יחול לגבי עצורים אלה סעיף 35(א) ו-(ד) בנוסחו החדש בהתאם לתקנות שעת

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 462; התשפ"ה, עמ' 36.

בתוספת לחוק העיקרי, בסעיף 2 לתקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023², המובאות בה, בסעיף 35(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996³ –

(1) בפסקה (1), אחרי "התקופה האמורה בסעיף קטן (ג)" יבוא "בתקופות נוספות", במקום "שכל אחת מתקופות ההארכה לא תעלה על 20 ימים וסך" יבוא "סך" ובמקום "60" יבוא "45";

(7 באוקטובר 2023). תוקפו של החוק האמור נקבע עד יום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024), והוא האריך את תוקפן של תקנות שעת החירום עד לאותו מועד.

בהמשך, ובשל הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מתן הסמכות למנוע פגישה של חלק מאותם עצורים עם עורך דין לתקופות העולות על הקבוע בחוק המעצרים, עלה הצורך בהארכה נוספת של תקנות שעת החירום במסגרת הארכת תוקף החוק האמור. החוק תוקן ותוקפו הוארך בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק המתקן) עד יום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024).

בתוך כך, הצרכים החקירתיים והביטחוניים המחייבים הסדר בעניין מניעת פגישה עם עורך דין, החורג באופן משמעותי מהקבוע בחוק המעצרים, נבחנו, כפי שהם נבחנים באופן קבוע, בהתאם לנסיבות המשתנות, לצרכים הביטחוניים והחקירתיים ולמצב הלחימה. על כך, בחוק המתקן, שנכנס לתוקף ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024), נערכו התאמות של פרקי הזמן שנקבעו בחוק להארכת תקנות שעת החירום, כך שיהיה ניתן להאריך את מניעת הפגישה עם עורך דין של חשוד הנכנס לגרדי החוק בשל העילות הקיימות בסעיף 35 לחוק המעצרים, לפרק זמן מרבי של 60 ימים במקום 180 הימים שנקבעו בחוק לכתחילה. נוסף על כך כדי לתת מענה ביחס לעצורים אשר יש חשיבות ביטחונית במניעת הפגישה שלהם עם עורך דין לתקופה ארוכה יותר מפרק הזמן המרבי החדש של 60 ימים, וזאת בשל חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות הלחימה בלבד, נוסף סעיף חדש ולפיו אם מצא נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו, לבקשת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי מניעת הפגישה דרושה בשל החשש האמור, רשאי הוא להאריך את תקופת הדחייה, מזמן לזמן, לפרק זמן מרבי שלא יעלה על 120 ימים.

בהמשך לכך, ובשל הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהמשיכו להתקיים, ובכלל זאת מעצרים חרשים המבוצעים במהלך הלחימה והקרבות העזים בשטח עזה, שעדיין נמשכים, אשר חייבו את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישה עם עורך דין, הוארך תוקף החוק כמה פעמים עד יום י"א בשבט התשפ"ד (29 בינואר 2026).

החירום, המאריך את התקופות המרביות המותרות לדחיית פגישה של העצור עם עורך דין לתקופה מרבית של 90 ימים, אם מתקיימת אחת העילות המפורטות בסעיף 35(א) לחוק המעצרים.

ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום כך שהתקופה המרבית של 90 ימים למניעת הפגישה של העצור עם עורך דין תימנה מיום כניסתן לתוקף של התקנות, וזאת כדי לאפשר את דחיית מועד פגישתם של עצורים שנעצרו כבר ביום כ"ד בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עם עורך דין עד תום תוקפן של תקנות שעת החירום.

כמו כן, תוקנה ההגדרה "עצור" בתקנות שעת החירום. מדובר בתיקון שנועד להבהיר את התחולה של ההסדר, בשים לב לשאלות שעלו בין השאר בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בסוגיה זו, ואינו משנה מהותית את הפרשנות שניתנה מתחילת תוקפן של תקנות שעת החירום בעניין.

בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק". בשים לב לכך, תקנות שעת החירום עמדו לפקוע ביום י"ד בשבט התשפ"ד (24 בינואר 2024).

לנוכח הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מניעת הפגישה של העצורים האמורים עם עורך דין עלה הצורך בהארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לפרק זמן נוסף, ובהתאמתן לצרכים הביטחוניים שהיו קיימים באותה עת. לנוכח האמור ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024) נכנס לתוקף החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק), אשר האריך את התקופה המרבית של מניעת הפגישה של העצורים האמורים עם עורך דין לתקופה של עד 180 ימים. תיקון זה נעשה כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהיו קיימים בעת חקיקת החוק. במסגרת החוק האמור תוקנה גם ההגדרה "עצור" לחשוד בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים בשל פעולות האיבה שהתרחשו בין יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ליום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), לאחר שהוברר כי פעולות האיבה התרחשו עד למועד זה, או מי שחשוד כאמור בשל פעולות המלחמה המוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד

² ק"ת התשפ"ד, עמ' 178.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

(2) בפסקה (2), המילים "במשטרת ישראל או" – יימחקו, ובמקום "120 ימים" יבוא "90 ימים (להלן – תקופת ההארכה); ואולם אם הוגשה בקשה כאמור, ובה הובאו לפני הנשיא או סגן הנשיא כאמור, עובדות חדשות או שינוי בנסיבות, והוא מצא כי בשל עובדות או נסיבות אלה מניעת הפגישה דרושה בשל חשש ממשי לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה, רשאי הוא להורות שהעצור לא ייפגש עם עורך דין או להאריך את תקופת ההארכה בתקופות נוספות שלא יעלו על עשרים ימים כל אחת, ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה פגישה עם עורך דין לפי פסקה זו לא יעלה על 120 ימים".

את תקופת המניעה הקבועה בסעיף קטן (ג) בתקופות נוספות שלא יעלו על 20 ימים כל אחת ובלבד שסך התקופות לא יעלה על 60 ימים, יהיה ניתן להאריך את תקופת המניעה כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו על 45 ימים.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להאריך את תקופת המניעה מטעמים של חשש לפגיעה בחיי אדם לתקופות של עד 90 ימים במקום 120 ימים (להלן – תקופת ההארכה). וכן לתקן את התקנה כך שראש אגף החקירות במשטרת ישראל לא יוכל עוד להגיש בקשה זו אלא רק ראש אגף חקירות בשירות הביטחון הכללי.

לצד זאת, כדי לתת מענה למצבים שבהם עובדות חדשות או שינוי נסיבות יוצרים צורך ביטחוני במניעת פגישה של עצור עם עורך דינו מעבר לתקופת ההארכה בשל חשש ממשי לפגיעה בחיי אדם, מוצע להסמיך את נשיא או סגן נשיא בית המשפט המחוזי, כי במקרה שבו הובאו לפניו עובדות חדשות או שינוי נסיבות והוא מצא כי בשל עובדות או נסיבות אלה מניעת הפגישה דרושה בשל חשש ממשי לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה, הוא יהיה רשאי להורות שהעצור לא ייפגש עם עורך דין (גם אם העצור האמור כבר נפגש עם עורך דין) או להאריך את תקופת ההארכה ברצף, בתקופות נוספות שלא יעלו על עשרים ימים כל אחת, ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה הפגישה עם עורך דין לא יעלה על 120 ימים.

על אף הפגיעה המשמעותית הכרוכה בכך, ובאופן חריג לנוכח הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שעדיין קיימים, ובכלל זאת מעצרים חדשים שעדיין מתבצעים מאז הארכת התוקף האחרונה, על אף הפסקת האש, והמשך הפעילות המשמעותית של צה"ל ברצועת עזה והסכנות המשמעותיות לחיי אדם הנובעות מכך, המחייבים את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישה עם עורך דין, ובהתאם לצרכים של גופי האכיפה והביטחון, מוצע לתקן את החוק ולהאריך את תוקפן של תקנות שעת החירום פעם נוספת, עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026). בצד זאת, לאחר הערכת מצב מחודשת עם גופי הביטחון ובשים לב לנסיבות ולפגיעה הטמונה בהסדרים הכלולים בתקנות שעת החירום, מוצע לצמצם ולהגביל את התקופות והנסיבות שבהן יהיה ניתן למנוע מחשוד להיפגש עם עורך דינו, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 תוקפו של החוק עומד לפקוע ביום י"א בשבט התשפ"ו (29 בינואר 2026), ובשל הסיבות שפורטו בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את תוקפו עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026).

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 2 לתוספת לחוק כנוסחו בתקנה 2 לתקנות שעת חירום המובאות בו, בסעיף 35(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, כך שבמקום האפשרות להאריך